

1501934-73.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNEDY LEONARDO RODRIGUES TAMZI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KENNEDY LEONARDO RODRIGUES TAMZI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de agosto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501934-73.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501934-73.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNEDY LEONARDO RODRIGUES TAMZI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

KENNEDY LEONARDO RODRIGUES TAMZI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 10h05min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha De Abreu, 1, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 59 (cinquenta e nove) porções de maconha; 37 (trinta e sete) supositórios de cocaína, 30 (trinta) papелotes de cocaína, 61 (sessenta e uma) porções de crack e 24 (vinte e quatro) porções de Skunk, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2022 (fls.65), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor diante da reincidência do réu. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.82/85).

Perante a autoridade policial o acusado manteve-se em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava passando por dificuldades financeiras, razão pela qual, foi vender drogas.

A versão foi corroborada pelo demais elementos probatórios.

O policial civil, sob o crivo do contraditório, ratificou integralmente as declarações anteriores e disse que, juntamente com seu parceiro, recebeu informações anônimas de que no endereço dos fatos - que conhecido ponto de traficância -, havia um indivíduo comercializando drogas, sendo indicada as características físicas dele. Foram até o local e avistaram dois indivíduos. O acusado foi abordado e com ele havia uma sacola contendo porções individualizadas de drogas, além de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) em notas miúdas. Não conhecia o acusado e ele admitiu, informalmente, a traficância.

Note-se que o miliciano descreveu detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conhecia. Não há qualquer dado objetivo para afastar o depoimento e não faz sentido crer que desejava incriminar uma pessoa inocente que não conhecia e deixasse o verdadeiro culpado impune.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente, , o que no caso, restou bem comprovado.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls.70/71 - Foro de Carapicuíba - 2ª Vara Criminal. Execução da Pena: 0004216-78.2017.8.26.0496 (0001509-33.2016.8.26.0542 - 1ª Vara Criminal de Carapicuíba). Data: 05/09/2017. Em 22/03/2017 Sentença Condenatória (Art. 157 § 2º, I, II do(a) CP; Reclusão: cinco anos e quatro meses; Regime: Semiaberto; Multa de 13 dias. Valor da multa R\$ 406,03;). Em 14/04/2017 Trânsito em Julgado para a Defesa e em 17/04/2017 Trânsito em Julgado para o Ministério Público. Em 26/07/2017 Progressão de Regime aberto). Em 22/07/2022 - Pena extinta pelo cumprimento), bem a atenuante da confissão, que devem ser compensadas..

Na terceira fase: incabível a aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado, conforme acima apontado.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 05(cincos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime

de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU KENNEDY LEONARDO RODRIGUES TAMZI, filho de MAURO ROCHA TAMZI e EGLEI LURDES RODRIGUES, filho de ANTONIO MARCOS LOPES e LUIZA TATIANA FERNANDES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05(cinco) anos de reclusão, em regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa no seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido.

Custas na forma da lei, observado o art.12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA